

감사결과처분요구서

일련번호	17	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	△△△△△△△△△△△△△△ (△△△△△△△△△△△△△△)	처분요구일자	2021. . .	회신기일	처분요구일로부터 각1개월 이내

△△△△△△△△△△△△△△△△

(행정상 통보)

제 목 원상회복비용 반환 지연 등 업무 소홀
관 계 기 관 △△△△△△△△△△△△△△△△
내 용

1. 업무처리기준

- 『자연공원법』 제24조(원상회복) 규정에 의거, △△△△을 점용하여 사용하는 자에게는 공원의 원상회복 의무이행을 보증하기 위하여 원상회복에 필요한 비용을 공원관리청에게 미리 예치하게 하는 등 필요한 조치를 하여야 함
- 『자연공원 내 행위△△시 원상회복비용 예치업무처리지침』 에 의거,
 - 원상회복비용의 관리 방법은 ① 공원관리청은 별지 서식에 의한 예치금관리대장을 비치하여 현금 또는 지급보증서 등의 입·출금내역을 기재하고, 예치금관리대장에 △△ 전·후의 사진과 원상복구 후 현지 사진을 첨부하여 원상회복에 관한 내용을 알 수 있도록 하여야 하며, ② 현금의 경우 인근 은행에 당해 공원관리청 명의로 예탁하고 그 예탁증서를 금고 등에 보관하여야 함.
 - 예치금 반환시기는 ① 원상회복공사를 완료한 사업자의 신청을 받아 현지 확인을 실시하고 △△ 조건의 이행 등 원상회복이 완료되었다고 인정되는 때, ② 자연공원을 점용 또는 사용기간이 끝나거나 점용 또는 사용을 그만둔 때로서 천재지변에 따른 지형의 변형 또는 안전사고 위험요인의 발생 등으로 원상회복이 불가능하거나 부적당(공원계획변경 및 기타 사업의 추진에 따라 원상회복 하는 것이 국가, 개인 경제상 바람직하지 않을 때)한 것으로 인정하여 공원관리청이 승인한 때 반환하여야 함

2. 현황 및 지적내용

○ 원상회복비용 반환 지연 현황

행위명	위치	용도지구	△△(협의일 [점용목적만료일])	원상회복비용 예치일	원상회복비용 예치금액	원상회복일	원상회복비용 청구일	원상회복비용 반환일
유선방송 중계기 설치	△△군 △△면 △△ 산66번지	자연환경	2012.10.05. [2012.10.05. ~ 2017.08.20.]	2012.10월 초	50,000원	2017.09월 초	2019.01.17.	2020.12.16.

- 2012.09.21. △△(협의 요청)신청
- 2012.09.26. 원상회복비용 납부 안내
- 2012.10.05. △△(협의 동의)
- 2012.10월경. 원상회복비용 납부일
- 2017.08.20. 점용기간 만료
- 2017.09월경. 점용기간 만료에 따른 원상회복
- 2019.01.17. 원상회복비용 반환 안내
- 2019.01.17. 원상회복비용 반환 청구
- 2019.01.21. 원상회복 완료 확인 및 반환 계획 보고
- 2020.12.16. 통장해지 및 원상회복비용 반환

※ 원상회복비용 청구 이후 반환일까지 약 23개월 지연

○ △△△는 행위△△ 업무를 추진함에 있어 △△△△의 원상회복 의무이행을 보증하기 위하여 예치한 원상회복비용에 대하여 원상회복 후 반환을 청구하는 경우 원상회복 여부를 확인하고 반환 불가 사유가 없는 한 즉시 그 비용(이자 포함)을 지급하여야 함에도,

- 2012년 9월 21일 △△(협의 동의)된 유선방송 중계기 설치 건에 대하여 2019년 1월 17일 원상회복비용 반환 청구하여 행위△△ 업무 담당자가 2019년 1월 21일 원상회복 완료 및 반환 계획 보고하여 행정과 △△ 담당자에게 전달하였음에도 약 23개월이 지연된 2020년 12월 16일에서야 그 비용(이자 포함)을 반환하는 등 업무를 소홀히 한 것으로 확인됨

3. 조치할 사항

○ 행정상 통보 (단기조치: 1개월 이내) 【△△△△△△△△△△△△△△△△】

－ 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등 재발방지 대책 마련

※ 원상회복비용 반환 지연 등 부적정 업무 처리한 △△업무담당자 △△△ △급 △△△, △△업무담당자 △△△ △급 △△△에 대하여 “신분상 주의” 처분이 요구되나, 부적정 업무처리 자진신고한 사안으로 『감사규정』 제16조의2 및 『부적정 업무처리 자진신고제 운영지침』에 따라 금번에 한해 감경하여 △△업무담당자 △△△ △급 △△△, △△업무담당자 △△△ △급 △△△에 대하여 “신분상 불문” 처리